

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 910 - 914/2531

นายอนุชาต วุฒาธิวงษ์ ณ หนองคาย

โจทก์

นายสมพงษ์ โตเจริญ กับพวก

จำเลย

นายอนุชาต วุฒาธิวงษ์ ณ หนองคาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับยกฟ้องโจทก์โจทก์ยื่นฎีกาแล้วและมีทางชนะคดีเนื่องจากจำเลยจะถอนเงินจำนวน 450,000 บาท ซึ่งวางไว้เป็นหลักประกันในการทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์และจำเลยไม่มีทรัพย์สินใดอีกที่โจทก์จะบังคับคดีได้ โจทก์จึงชอบที่จะได้รับความคุ้มครองจากศาลโปรมมีคำสั่งให้อายัดเงินที่จำเลยนำมาวางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ จำเลยทั้งห้าแถลงคัดค้าน (อันดับ 291)

โจทก์ชำระค่าคำร้องมา 40 บาท

คดีทั้งห้าสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกันโดยให้เรียกจำเลยในแต่ละสำนวนว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ตามลำดับศาลชั้นต้นพิพากษาให้นายสมพงษ์ โตเจริญ จำเลยที่ 1 และบริวารออกจากห้องเลขที่ 169/1 ถนนอุดรสุขฎีกาตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 2,500 บาท นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 และบริวารจะออกจากห้องดังกล่าวให้นายเลิศชัยจันทสุริยวิษ จำเลยที่ 2 และบริวารออกจากห้อง

พิจารณาดูแล้ว ไม่มีเหตุผลสมควรให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ไม่มีเหตุสมควรให้คุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ในระหว่าง
ฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>